

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2444/2538

บริษัทเคหะพัฒนาและการเกษตร จำกัด

โจทก์

ผู้รับรองหลักทรัพย์

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

บริษัทเคหะพัฒนาและการเกษตร จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฟ้องพร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์มิได้ยากจนจริง ให้ยกคำร้องของ โจทก์ หากโจทก์ประสงค์ จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน โจทก์เห็นว่า เงินทุนของบริษัทโจทก์นั้นโจทก์ได้นำมาใช้จ่าย ไปหมดแล้ว และเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นยังค้างชำระกับโจทก์นั้น จำเลยได้มีคำสั่งอายัดไว้ และมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถือหุ้น ชำระค่าหุ้นโดยตรงต่อจำเลยเพื่อหักเป็นค่าภาษีที่ค้างชำระ จึงไม่มีเงินค่าหุ้นที่โจทก์จะนำมาชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ โจทก์จึงยากจนจริงไม่มีเงินที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย  
หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 56) โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และคำสั่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 เลขที่ ต.6/1041/2/100425ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 หนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และคำ

สั่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 เลขที่ต.6/1041/2/100426 ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 หนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และคำสั่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 เลขที่ ต.6/1041/1/101395 ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และคำสั่งของจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 328ข/2538/1, เลขที่ 328ค/2538/1, เลขที่ 328ก/2538/1 ลงวันที่ 7 เมษายน 2538 และคำสั่ง ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม พร้อมกับยื่นคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ระหว่างไต่สวนคำร้องโจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต (อันดับ 37) ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 48) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริง ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะ เสียค่าธรรมเนียม ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์ ฟ้องคดี อย่างคนอนาถาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินมาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริง ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะ เสียค่าธรรมเนียม ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์ ฟ้องคดี อย่างคนอนาถาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินมาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนพ กิริติยุติ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ